Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 15ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810315

Processo nº **0049663-46.2021.8.17.2001**

AUTOR: SERGIO TERRA DE AZEVEDO

REU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Vistos etc.

SERGIO TERRA DE AZEVEDO, por meio de Advogado legalmente constituído, ajuizou "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER LIMINAR E DANO MORAL POR REITERADA CONDUTA ABUSIVA" em face de **SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**, ambas qualificadas nos autos.

Aduziu, em síntese, o autor:

a) que mantinha contrato de seguro-saúde junto à ré, estando em dia com o pagamento dos respectivos prêmios, bem que foi "diagnosticado com CÂNCER DE PULMÃO desde 2018, **tendo realizado dentre outros, tratamento a quimioterapia com cisplatina e Vp, em associação a radioterapia e imunoterapia sequencial**";

b) que, em decorrência da radioterapia a que se submeteu no tratamento do câncer, "desenvolveu **radionecrose cerebral** (necrose de tecidos orgânicos que tiveram exposição à radiação)", havendo o profissional médico que o assistia prescrito o tratamento "mediante a utilização de bevacizumabe (Avastin) **5mg/Kg/dose (dose baseada no peso do paciente: 347.5mg)** a cada 2 semanas, por pelo menos 4 doses", destacando que o referido medicamento é antineoplásico e tem por objetivo impedir o crescimento de novos vasos sanguíneos que aumentam o tumor;

c) que, apesar da prescrição médica correspondente, a demandada negou-se a fornecer o tratamento à base do aludido fármaco, sob o argumento inicial de que a utilização do medicamento estava em desconformidade com a indicação constante na bula (*off label*) e, em reanalise do pleito, externou a negativa, via ligação telefônica, em 12/07/2021, desta feita, sob o fundamento de que o procedimento não se encontrava previsto no rol da ANS.

Diante dessas alegações e afirmando a impossibilidade de arcar com os custos para aquisição do fármaco em comento, ingressou o suplicante com esta causa, requerendo, em sede de tutela provisória de urgência, fosse a ré compelida a fornecê-lo, em conformidade com a prescrição médica, e, em sede de análise exauriente de mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, no sentido de que seja a demandada "OBRIGADA À FORNECER A MEDICAÇÃO

BEVACIZUMABE (AVASTIN), ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO, CONVALIDANDO-SE A MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO E A INDENIZAR AO AUTOR POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)".

o demandante requereu, ainda, a prioridade legal de tramitação processual e a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, anexando à atrial procuração e demais documentos.

O pedido liminar foi deferido, conforme decisão de id. 84138261, ocasião em que se deferiu os benefícios da gratuidade judiciária e de prioridade legal de tramitação processual, requeridos pelo demandante.

A parte demandada informou o cumprimento da decisão liminar - petição de id. 68752861, bem como noticiou a interposição de recurso de gravo de instrumento contra indigitado pronunciamento judicial – petição de id. 85399829.

Em sua contestação (id. 85877077), a seguradora demandada aduziu, em resumo:

a) que não há cobertura para fornecimento da medicação objeto dos autos, pois destinado para uso *off-label*, ou seja, a prescrição médica diverge da indicação constante da bula, inexistindo, logo, obrigação contratual e legal de custeio de tratamento, restando lícita sua conduta em negar o respectivo fornecimento; e

b) rebateu o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que o autor não fez prova do abalo extrapatrimonial experimentado, bem como porque não cometeu de ato ilícito, ocasião em que destacou que o mero aborrecimento do cotidiano não enseja indenização por dano moral, requerendo a improcedência do pedido.

Com alicerce em tal argumentos, rebatendo a possibilidade da regra de inversão do ônus da prova, requereu a improcedência dos pedidos autorais, com a condenação do suplicante nas verbas de sucumbência, contudo, pugnou que, em caso de serem julgados procedentes tais pleitos, fosse o valor da verba indenizatória arbitrado com a prudência e moderação que o caso requer.

Houve réplica – id. 86310037.

Intimadas para tal fim, as Partes não requereram a produção de novas provas, conforme petições de ids. 96546693 e 97560782.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Eis os argumentos deduzidos no processo necessários para solução da demanda, dispensando-se a apreciação de quaisquer alegações, diversas das acima referidas, por serem irrelevantes ao convencimento do Juízo e julgamento da Causa.

A matéria exposta nos autos é exclusivamente de direito, comportando julgamento antecipado, conforme permissivo contido no Art. 355, I, do Código de Processo Civil.

O ponto determinante para solução da lide reside em saber se está ou não a ré obrigada a atender o autor, autorizando a realização do tratamento por ele perseguido nesta via judicial com uso do medicamento indicado nos autos – o que será sopesado, conforme abaixo fundamentado.

Nos termos do Art. 1º da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde consistem em prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir a assistência à saúde.

Nesse contexto, verifica-se que as normas da Lei 9.656/98 são aptas a regular as relações havidas com a entidade que se propõe à atividade de assistência à saúde suplementar, independentemente da natureza jurídica sob a qual se constitui: autogestão, filantrópica, sociedade empresária e medicina de grupo.

Apesar de o sistema de saúde complementar se sujeitar à legislação própria (Lei 9.656/98), o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação à hipótese dos autos, haja vista a nítida relação de consumo, cujo entendimento foi sedimentado pelo Tribunal da Cidadania através da Súmula 608, cujo teor assim dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Observe-se que a incidência da lei consumerista ao caso permite a decretação da nulidade pleno *iure* das cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade", bem como impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. É o que se infere do disposto nos Artigos 6º, incisos III e V, e Artigo 51, IV, c/c § 1º, II, ambos do Código de Defesa do Consumidor).

Não é demais ressaltar que a negativa da seguradora em autorizar o tratamento prescrito, quando essencial para garantir a saúde do segurado, é abusiva por frustrar a expectativa deste em obter daquela (seguradora ré) a assistência necessária ao fim pretendido desde a celebração da avença para prestação de assistência médico-hospitalar, conforme orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DOMICILIAR. CARÁTER ABUSIVO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O eg. Tribunal estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde proceder a tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que "***a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008)***. 3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como que devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (Processo: AgRg no AREsp 292259 / SP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 2013/0013217-4. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 25/06/2013. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/08/2013). (Grifei)

Ainda, exponho, conforme remansoso entendimento jurisprudencial, é vedado à operadora de plano de saúde ingerir no procedimento prescrito pelo profissional médico, pois somente a este é atribuída a competência exclusiva para decidir qual o procedimento mais adequado ao paciente. (TJPE. Apelação Cível 0222310-9 (0129847-92.2009.8.17.0001), inclusive

quanto às alternativas possíveis para o restabelecimento do paciente/segurado, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: "Ementa: (...)***Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.*** (...) Recurso especial conhecido, mas, não provido." (REsp 1053810 / SP. RECURSO ESPECIAL 2008/0094908-6. Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 17/12/2009. Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2010.) (Sem grifos ou supressões no original)

Expostos esses fundamentos prefaciais, observo que, no caso concreto, consoante já exposto na decisão liminar, o demandante demonstrou tanto a existência de vínculo jurídico com a demandada, a necessidade de realização do tratamento perseguido nos autos, bem como porque não tem aplicação na espécie a tese firmada pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 990), pois o medicamento possuía quando do ingresso da causa registro na ANVISA, o que persiste até o momento, conforme consulta realizada no site da referida autarquia (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351255514200483/) nesta data, 20/04/2022, veja-se:

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: AVASTIN

Nome da Empresa Detentora do Registro	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.	**CNPJ**	33.009.945/0001-23	**Autorização**	1.00.100-4
Processo	25351.255514/2004-83	**Categoria Regulatória**	Biológico	**Data do registro**	16/05/2005
Nome Comercial	AVASTIN	**Registro**	101000637	**Vencimento do registro**	05/2030
Princípio Ativo	BEVACIZUMABE			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTINEOPLASICO			**ATC**	ANTINEOPLASICO
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Expandir Todas

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	25 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 4 ML ATIVA	1010006370015	SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO	16/05/2005	24 meses
2	25 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 16 ML ATIVA	1010006370023	SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO	16/05/2005	24 meses

Voltar

Destaco também que o uso *off label* de medicação, não equivale a experimental, portanto, ainda que a bula do fármaco ou a diretriz de tratamento esteja desconformidade com o tratamento a que se sujeitará o paciente, a recusa em fornecê-lo sob esse argumento é abusiva pois compete exclusivamente ao médico assistente a escolha do tratamento, conforme exposto acima, sendo inadmissível a interferência da operadora.

Ou seja, autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo.

Sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicação para uso *off label*, veja-se o exarado no voto condutor da Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, nos autos do REsp 1721705/SP (destaques meus):

"RECURSO ESPECIAL. ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL***. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. CONCRETO AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA POR NEOPLASIA MALIGNA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 18/05/15. Recurso especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em 16/11/17. 2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Temodal para tratar neoplasia maligna do encéfalo, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica. 3***. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).*** 4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. O recurso especial não é a via adequada para revisão dos fatos delineados de maneira soberana pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 7. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 8. ***Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico.*** Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. 9. ***O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.*** 10. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 11. A recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico que imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico. Configurado o dano moral passível de compensação. 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018)"

A propósito, colaciono aresto recente, aplicando o entendimento supra: "EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO - RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OFF LABEL - INGERÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE NA ATIVIDADE MÉDICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO PLEITEADO NO ROL DA ANS – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - DANOS

MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL - SENTENÇA MANTIDA. ***Descabe a operadora do plano, negar a cobertura de tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de estar fora das indicações previstas na bula registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os denominados medicamentos "off label", tendo em vista que a autoridade responsável e que detêm conhecimento técnico para decidir sobre a adequação entre a enfermidade do paciente e as indicações da bula é o médico, e não a operadora do plano de saúde.*** Com fincas no entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, configurando como procedimentos mínimos, a serem prestados obrigatoriamente pelos planos de saúde, não afastando o dever de cobertura do plano de saúde. Aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores despendidos pela outra parte com os honorários contratuais, que integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02. A conduta do plano de saúde em negar tratamento à autora em momento de maior necessidade dos serviços da entidade é apta a configurar responsabilização civil por danos morais, haja vista a ofensa dos direitos da personalidade como a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana. (TJMG - AC: 10143150029708005 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)" (Sem destaques no original)

Portanto, a tese suscitada na Defesa, de ausência de obrigatoriedade de cobertura contratual e legal, em decorrência da utilização do medicamento em desconformidade com bula (*off label*), não merece amparo jurisdicional. Ou seja, por todo o exposto, dúvidas não há de que a suplicada estava, à época da solicitação médica, obrigada, *in casu*, a fornecer ao consumidor/autor o fármaco objetivado na demanda (BEVACIZUMABE - AVASTIN), configurando-se ilícita a negativa descrita nos autos, pois restringiu direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de ameaçar o objeto e equilíbrio da avença.

Nessa senda, destaco que a conclusão acima, que impõe à demandada a imposição de fornecer o tratamento objeto dos autos, decorre da natureza da avença celebrada entre as Partes e portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da contratualidade, tampouco implica ofensa ao ato jurídico perfeito, mas, sim, representa a garantia do direito fundamental à saúde e da defesa do consumidor, prevista no texto Constitucional como direito fundamental - Art. 5º, inciso XXXII, e como princípio geral da atividade econômica - Art. 170, inciso V.

Em relação ao pleito indenizatório, conforme antes dito, foi a negativa vertente violadora do direito do consumidor, ora demandante, ilegítima, afrontadora do princípio da boa-fé objetiva (que norteia as relações contratuais hodiernas), caracterizando-se abusiva, à luz do previsto no Art. 51, IV, do CDC, pois colocou aquele (autor) em desvantagem exagerada, à medida que vulnerou a finalidade básica do contrato de plano de saúde objeto dos autos, sendo imperiosa a procedência do pleito autoral, incluindo o de indenização por dano moral, vez que também presentes os elementos caracterizados da responsabilidade civil objetiva (Artigo 14 do CDC), quais sejam, ilicitude do ato, nexo causal e o dano que, na espécie, é *in re ipsa*, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema. Veja-se (destaquei):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBERTURA DA DOENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o autor, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica

mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o paciente. 2. ***A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida, agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa.*** 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534265/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)"

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO. COBERTURA. ***NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO.*** RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. ***Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, incluindo-se o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do procedimento cirúrgico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em virtude de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicológica do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa.*** 3. ***Embora o mero descumprimento contratual não justifique indenização por dano moral, nos casos em que a operadora recusa cobertura para tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, deve ser reconhecido o dano extrapatrimonial, porque a situação não causa apenas mero aborrecimento, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. Precedentes.*** 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1676421/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)"

Porém, não obstante a certeza de que a parte demandante deva ser reparada pelos danos morais que suportou, é necessário esclarecer que, embora a moral tenha sido elevada à categoria de bem jurídico (Artigos 186 e 927, parágrafo único, ambos do CCB, do Art. 5º, V e X, da CRFB/88, e no caso concreto, dos Arts. 6º, VI, e 14, do Código de Defesa do Consumidor), o valor arbitrado pelo Poder Judiciário, em casos dessa natureza, deve observar alguns critérios para se evitar a banalização do instituto, bem como para efetivação de seu aspecto punitivo pedagógico.

Nesse contexto, devem ser ponderados, em especial, a repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a situação econômico-social das Partes, tudo com o fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a condenação represente

uma punição (aspecto punitivo/compensatório), mas não seja exorbitante a ponto de se constituir em meio de enriquecimento sem causa, nem, tampouco, represente valor ínfimo – o que poderia, nesta última hipótese, implicar estímulo à prática de ações semelhantes (aqui residindo o aspecto pedagógico/preventivo).

Logo, diante dessas considerações e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos aspectos que envolvem o caso concreto, condeno a demandada a pagar à parte autora, pelos danos morais decorrentes da irregular execução do contrato de saúde firmado entre as litigantes, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender que essa quantia está dentro dos parâmetros de razoabilidade e moderação que o caso reclama.

Por fim, para que não restem dúvidas, declaro adimplida a obrigação determinada na medida concessiva da tutela de urgência, sem a incidência de multa processual, bem como tenho por prejudicado o pedido de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, formulado pela ré, pois a solução da demanda dispensou a aplicação da referida proteção legal conferida ao consumidor, ora autora, parte hipossuficiente. Também, explicito que o arbitramento do dano moral em valor inferior ao pleiteado na exordial não implica sucumbência recíproca, conforme teor da Súmula 326 do STJ, *in verbis*: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

DISPOSITIVO

Isto posto, ao tempo em que ratifico a liminar concedida nos autos, para que produza seus legais e judiciosos efeitos, na forma do Art. 487, I, do CPC, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de: **a)** declarar a obrigatoriedade da seguradora ré em fornecer ao autor, na forma da prescrição médica constante dos autos, o fármaco objeto da lide (BEVACIZUMABE - AVASTIN); e **b)** condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária, a partir desta data, e juros legais mensais de 1% (Art. 406 CC/02), estes a partir da citação.

Com fundamento no Artigo 85 do CPC, condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pecuniária imposta neste julgado, assim como ao pagamento das despesas processuais iniciais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Recife, data e assinatura eletrônicas.

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS BARBOSA DE ALENCAR LUZ
25/04/2022 13:24:56
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 103692140